

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
40	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	안 전 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 건설재해 예방 기술지도 미흡

관 련 부 서 ♡본부

조 치 부 서 ♡본부 □처 ◆부

내 용

1. 업무 개요

♡본부 각 부서는 부서별 고유업무에 대한 공사·용역의 설계·감독 업무 등을 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「산업안전보건법」 제73조(건설공사의 산업재해 예방지도) 및 「산업안전보건법 시행령」 제59조(기술지도계약 체결 대상 건설공사 및 체결시기), 제60조(건설재해예방전문 지도기관의 지도 기준)에 따르면, 아래와 같이 명시되어 있다.

「산업안전보건법」

제73조(건설공사의 산업재해 예방 지도) ① 대통령령으로 정하는 건설공사의 건설공사발주자 또는 건설공사도급인(건설공사발주자로부터 건설공사를 최초로 도급받은 수급인은 제외한다)은 해당 건설공사를 착공하려는 경우 제74조에 따라 지정받은 전문기관(이하 “건설재해예방전문지도기관”이라 한다)과 건설 산업재해 예방을 위한 지도계약을 체결하여야 한다.

「산업안전보건법 시행령」

제59조(기술지도계약 체결 대상 건설공사 및 체결 시기) ① 법 제73조제1항에서 “대통령령으로 정하는 건설공사”란 공사금액 1억원 이상 120억원(「건설산업기본법 시행령」 별표 1의 종합공사를 시공하는 업종의 건설업종란 제1호의 토목공사에 속하는 공사는 150억원) 미만인 공사와 「건축법」 제11조에 따른 건축허가의 대상이 되는 공사를 말한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공사는 제외한다.

1. 공사기간이 1개월 미만인 공사
- ② 제1항에 따른 건설공사의 건설공사발주자 또는 건설공사도급인(건설공사도급인은 건설공사발주자로부터 건설공사를 최초로 도급받은 수급인은 제외한다)은 법 제73조제1항의 건설 산업재해 예방을 위한 지도계약(이하 “기술지도계약”이라 한다)을 해당 건설공사 착공일의 전날까지 체결해야 한다.

제60조(건설재해예방전문지도기관의 지도 기준) 법 제73조제1항에 따른 건설재해예방전문지도기관(이하 “건설재해예방전문지도기관”이라 한다)의 지도업무의 내용, 지도대상 분야, 지도의 수행방법, 그 밖에 필요한 사항은 별표 18*과 같다.

* 별표 18 ‘건설재해예방전문지도기관의 지도 기준’

3. 기술지도의 수행방법

가. 기술지도 횟수

- 1) 기술지도는 특별한 사유가 없으면 다음의 계산식에 따른 횟수로 하고, 공사시작 후 15일 이내마다 1회 실시 (기술지도 횟수(회) = 공사기간(일) ÷ 15일)

3. 감사결과 확인된 문제

↳ 본부에서 수행한 건설공사의 건설재해 예방 기술지도 이력을 점검한 결과, 착공일의 전날까지 건설재해 예방 기술지도 계약을 체결하여야 함에도, 착공일 이후에 기술지도계약을 체결하였고, 기술지도를 법령에서 요구하는 횟수(특별한

사유가 없는 경우, 공사 시작 후 15일 이내마다 1회 실시)보다 적게 수행한 사례가 있는데, ‘건설공사발주자 기술지도 계약체결 의무제도 시행(2014. 8. 18.)’ 이후 공사 착공 전 기술지도 계약을 체결하지 아니거나, 지연하여 체결하는 경우, 공사발주자에게 최대 300만 원의 과태료((1차) 100만 원, (2차) 200만 원, (3차) 300만 원)가 발생할 수 있으므로 이에 대한 관리감독을 철저히 할 필요가 있다.

조치할 사항 ♡본부장은

건설공사에 대해 법령에 따라 ‘건설재해 예방 기술지도’를 철저히 이행할 수 있도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 법령에 대한 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)